



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 127/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ALAMIT, ALCIRA CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 127/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 54, contra la sentencia de fs. 46/53 vta.

El recurso se concede a fs. 59, a fs. 64 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara contesta la vista oportunamente corrida, se expresan agravios a fs. 66/69 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 71 vta.

II- Que agravia a la parte actora la omisión de resolver el planteo de inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 18037 y el pedido de recálculo del haber inicial



mediante la aplicación del Índice del Nivel General de las Remuneraciones. Refiere al modo en que corresponde ordenar el reajuste y movilidad de sus haberes, invoca que la magistrada a quo no ordena la aplicación de los precedentes "Sánchez" y "Badaro" de la CSJN y hace reserva del caso federal.

III- Que la actora, titular de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada de grado hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de su jubilación hasta el 31/03/1995 conforme las variaciones registradas en el índice general de las remuneraciones (doctrina "Sánchez" de la CSJN), desde esa fecha y hasta el 31/12/2001 conforme las variaciones de los haberes en lo que exceda el parámetro de confiscatoriedad, para el período comprendido entre el 01/01/2002 y el 31/12/2006 según las variaciones anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado por el INDEC (doctrina "Badaro" del máximo Tribunal), rigiendo y hasta la entrada en vigencia de la ley 26417 conforme los aumentos generales otorgados, con más el pago de intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la CSJN en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 127/2013/CA1

en la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que, en primer término, se impone recordar que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no resultan obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla (cfr. Fallos 330:1094).

b) Que dicho ello corresponde declarar como de tratamiento inoficioso el planteo de la actora relativo a la falta de aplicación de la doctrina de los fallos "Sánchez" y "Badaro" de la CSJN, en tanto el caso fue efectivamente resuelto a la luz de tales precedentes.

c) Que asimismo corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 49 de la ley 18037. Ello es así en virtud de que lo requerido excede el conjunto de pautas de reajuste a las que tienen derecho los jubilados y/o pensionados conforme el régimen vigente, constituido por las leyes que rigen la materia y la doctrina que ha ido delineando la Corte Suprema en aras de salvaguardar la contingencia vejez.

Por ello expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada.

VI- Que las costas deben imponerse por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes al letrado de la parte actora, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de



ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia dictada.

Se imponen las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes al letrado de la parte actora, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 127/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 29 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes al letrado de la parte actora, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, T.O. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 29/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3498385#174890051#20170330110511939